

1503248-26.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO SANTOS VILELA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... fl. 16, trazia consigo, para fins de tráfico, 294 porções de tetrahydrocannabinol (447, 2g), bem como 26 porções de cocaína e 68 porções de cocaína, na forma de crack (ao todo 22,9 g), todas drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, policiais civis, em diligência, a fim de combater o tráfico de drogas, se dirigiram ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2868-7278, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

1503248-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503248-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Henrique da Silva Lisboa

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Bruno Santos Vilela

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal c/c art. 41 do Código de Processo Penal, em face de Matheus Henrique da Silva Lisboa - qualificado e representado nos autos -, imputando-lhe prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

De acordo com a denúncia de fls. 73-74 oferecida pelo Parquet:

[...] Consta do presente inquérito policial que, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 11h, na Rua Conjunto Sítio Conceição, altura do n.10, Praça, Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca, MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LISBOA, qualificado à fl. 16, trazia consigo, para fins de tráfico, 294 porções de tetrahydrocannabinol (447, 2g), bem como 26 porções de cocaína e 68 porções de cocaína, na forma de crack (ao todo 22,9 g), todas drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, policiais civis, em diligência, a fim de combater o tráfico de drogas, se dirigiram ao local dos fatos, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, denominada 'biqueira praça',

onde surpreenderam o denunciado, que tinha em sua posse uma mochila e uma pequena bolsa. Em abordagem, com MATHEUS foram encontradas as drogas supramencionadas. O denunciado confessou aos policiais e as fls. 15 a traficância, informando que vende entorpecentes no local há uma semana, no turno das 9h às 19h, recebendo a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por dia. [...]”

Preso em flagrante, foi convertida a prisão em preventiva (fls. 48-51).

A denúncia foi recebida às fls. 79-80, em 17 de fevereiro de 2022.

Impetrado Habeas Corpus às fls. 93-99, cuja liminar foi indeferida às fls. 100/108. Citado (fls. 134), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 114-116, requerendo que fosse aberta vista ao MP para oferta de acordo de não persecução penal, sem prejuízo de se reservar ao direito de manifestar sobre o mérito após o fim de eventual instrução.

Às fls. 128/131, o MP se negou a propor acordo de não persecução penal, alegando, em breve resumo que a quantidade da droga impedia o reconhecimento do privilégio e, conseqüentemente, a pena mínima ultrapassava 04 anos, requisito objetivo necessário para celebração.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 145).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório do réu. Na mesma ocasião, as partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02-05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06-07), pelo laudo de constatação provisório e pelos laudos periciais 41502/2022 e 79083/200 (fls. 09-12 e 137-142). Do exame desses documentos, concluo que foram encontrados 447,2 g de massa bruta de tetrahydrocannabinol e 22,9 g de massa bruta de cocaína, cujo uso é proibido em todo território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria igualmente está comprovada nos autos.

A testemunha Sérgio Otávio dos Santos (Policial Cível) respondeu que, na data dos fatos, estava em operação para combater o tráfico de drogas. Disse que há uma praça utilizada para a venda de drogas. Disse que ingressou no meio do mato, por trás, com vistas a surpreender o acusado. Conseguiu prendê-lo na posse de drogas.

Informalmente, Matheus admitiu a venda. Em seguida, ele foi conduzido até o Distrito Policial.

Marcos Paulo da Silva (Policial Civil) relatou que o local da prisão é bem conhecido dos meios policiais. Disse que seu colega ingressou na parte de trás da biqueira. Adotou essa estratégia para evitar a fuga. Explicou que foi pela frente. No local, seu parceiro encontrou o réu portando uma bolsa com drogas.

Informalmente, o réu admitiu dificuldade financeira e, por isso, passou a comercializar drogas. Respondeu que havia maconha e cocaína. Explicou que no final da praça há uma cerca e um muro, que separa das demais residência. Disse que os traficantes fizeram um buraco no muro para esconder as drogas.

Após conversa reservada com sua patrona e advertido dos seus direitos constitucionais, o réu optou por exercer a sua autodefesa. Matheus Henrique da Silva Lisboa contou que traficava drogas. Explicou que estava passando por necessidades e acabou tomando essa decisão errada.

Considerando os elementos de informações constantes nos autos, bem como o depoimento das testemunhas, reputo que a tese autoral está devidamente comprovada. Tanto Sérgio Otávio quanto Marcos Paulo disseram que, de maneira clara e coesa, que, após investigação de rotina, foram até o local indicado e localizaram o réu em traficância. No local, encontraram drogas na mochila, conforme descritas na denuncia.

O acusado para além de ter confessado a prática delitiva em sede policial (fls. 15), confirmou as versões trazidas em sede de interrogatório judicial, algo que é coeso, inclusive, com a manifestação de fls. 114-116, momento que a defesa suscita

a remessa dos autos ao MP, diante, dentre outros motivos, da confissão exarada, para fins de celebração de acordo de não persecução penal. Logo, não há dúvidas quanto à autoria.

Portanto, no tocante à tipicidade, concluo que o acusado, com consciência e vontade, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, trouxe consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 294 porções de tetrahidrocannabinol, com peso bruto total de aproximadamente 447,2 g, bem como 94 porções de cocaína, com peso bruto total de aproximadamente 22,9 g, razão pela qual praticou a conduta típica prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, à luz da teoria da indiciabilidade, praticada a conduta típica, presume-se também antijurídico o comportamento do acusado, salvo se afastada a ilicitude pela prova produzida nos autos. No caso em apreço, não restou afastada a ilicitude por qualquer excludente.

A culpabilidade, com pressuposto de aplicação da pena, é indiscutível, vez que era o acusado imputável no momento da ação, gozando de plena capacidade para entender o caráter ilícito dos seus atos, sendo-lhe exigível conduta diversa da adotada. Ou seja, inexistem dirimentes que amparem o acusado.

Da análise da certidão de antecedentes criminais de fls. 150 e fls. 155, noto que o réu é primário.

Segundo sua qualificação pessoal (fls. 16), o acusado era menor de 21 anos ao tempo dos fatos. Logo, faz jus à atenuante do art. 65, I, do Código Penal.

Não incide a agravante da calamidade pública, uma vez que não há nexo entre a situação da pandemia e o tráfico, ou seja, o advento da covid-19 não facilitou a comercialização de drogas.

Considerando que se trata de réu primário, sem maus antecedentes ou comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, reputo presentes todos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Destaco que não havia qualquer tipo de procedimento investigatório em face do réu, razão pela qual não se pode concluir de maneira segura o lapso temporal da traficância, tudo a indicar que se trata de ato isolado, o que se compatibiliza com a inexistência de anotações criminais de fls. 150. Desse modo, entendo que inexistem elementos capazes de comprovar a dedicação do réu à atividade criminosa e participação de organização criminosa.

Por fim, esclareço que, como forma de evitar bis in idem e de observar a posição do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido serão valoradas apenas na primeira fase.

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. MATERIAIS APREENDIDOS. IDENTIDADE DE FUNDAMENTOS NAS DUAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos na primeira etapa da dosimetria da pena, para elevar a pena-base, e na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado.

2. Agravos regimentais improvidos.

(AgRg no REsp 1782263/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

O acolhimento da pretensão autoral é, pois, medida de rigor.

III – DOSIMETRIA

Com relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06, entendo que a culpabilidade encontra-se dentro da normalidade do tipo; o réu não possui maus antecedentes; não há provas – laudo elaborado por psicólogo ou por assistente social – capazes de desabonar a personalidade e a conduta social do acusado; os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime não destoam do esperado; não há falar em comportamento da vítima na espécie; a natureza da droga (cocaína) e a quantidade de entorpecente (praticamente meio quilo) mostram-se desfavoráveis. Sendo assim, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Considerando a atenuante da menoridade relativa do réu, nos termos do art. 65, I do

Código Penal, e da confissão espontânea, nos termos do art. 65 inc. III d, atenuo a pena para o patamar mínimo por força do disposto na súmula 231 do STJ, restando a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Tendo em vista a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, diminuo a pena em 2/3.

Sendo assim, a pena definitiva será de 1 anos e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, considerando o quantum de pena aplicado e as circunstâncias judiciais, determino o cumprimento inicial em regime aberto, por força do disposto no art. 33, §2º, "c", e §3º, do Código Penal.

Ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal.

Por se tratar de crime praticado sem violência e a pena estar aquém de 4 anos, viável a substituição por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 1 salário mínimo e na prestação de serviços à comunidade, a ser especificada na execução, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal).

IV – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LISBOA como incurso no crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e aplicar-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. substituindo-a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme indicado na fundamentação.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Não há falar em detração na espécie (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), mormente porque, ainda que tenha ficado preso por pouco mais que cinco meses, fato é que ela (a detração) não tem o condão de alterar o regime fixado, relegando, portanto ao juízo da execução penal.

Inexiste dano a ser indenizado (art. 387, IV, do Código de Processo Penal).

O réu poderá recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do Código de Processo Penal), porque, à luz do princípio da homogeneidade e, conforme entendimento sumulado pelo STJ, a prisão preventiva é incompatível com a pena ora fixada, devendo ser expedido, de imediato, o competente ALVARÁ DE SOLTURA.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 804 do Código de Processo Penal.

Autorizo a destruição das drogas apreendidas (art. 72 da Lei 11.343/06).

Publique-se. Registre-se.

Após o trânsito em julgado: (i) remetam-se os autos à contadoria para o cálculo das custas e da pena de multa e, após, proceda-se ao seu recolhimento na forma do art. 686 do Código de Processo Penal; (ii) oficie-se o TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; (iii) comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça para fins estatísticos e para registros nos antecedentes criminais do acusado.

São Paulo, 02 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA